

**HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH TÂY NINH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: **09** /2026/NQ-HĐND

Tây Ninh, ngày 12 tháng 5 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

**Quy định cơ chế hỗ trợ thực hiện dự án đầu tư xây dựng
nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh Tây Ninh**

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước số 89/2025/QH15;

Căn cứ Luật Đầu tư công số 58/2024/QH15;

Căn cứ Luật Đầu tư số 143/2025/QH15;

Căn cứ Luật Xây dựng số 135/2025/QH15;

Căn cứ Luật Nhà ở số 27/2023/QH15;

Căn cứ Luật Kinh doanh bất động sản số 29/2023/QH15;

Căn cứ Luật Đất đai số 31/2024/QH15;

Căn cứ Luật các tổ chức tín dụng số 32/2024/QH15;

Căn cứ Luật số 43/2024/QH15 ngày 29/6/2024 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai số 31/2024/QH15, Luật Nhà ở số 27/2023/QH15, Luật Kinh doanh bất động sản số 29/2023/QH15 và Luật các tổ chức tín dụng số 32/2024/QH15;

Căn cứ Nghị quyết số 201/2025/QH15 ngày 29 tháng 5 năm 2025 của Quốc hội thi điểm về một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển nhà ở xã hội;

Căn cứ Nghị định số 100/2024/NĐ-CP ngày 26 tháng 7 năm 2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Nhà ở về phát triển và quản lý nhà ở xã hội;

Căn cứ Nghị định số 261/2025/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 100/2024/NĐ-CP ngày 26 tháng 7 năm 2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Nhà ở về phát triển và quản lý nhà ở xã hội và Nghị định số 192/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Nghị quyết số 201/2025/QH15 ngày 29 tháng 5 năm 2025 của Quốc hội thi điểm về một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển nhà ở xã hội;

Căn cứ Nghị định số 54/2026/NĐ-CP ngày 09 tháng 02 năm 2026 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định trong lĩnh vực nhà ở, kinh doanh bất động sản;

Căn cứ Thông tư số 05/2024/TT-BXD ngày 31 tháng 7 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số điều của Luật Nhà ở;

Căn cứ Thông tư số 32/2025/TT-BXD ngày 10 tháng 11 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 05/2024/TT-BXD ngày 31 tháng 7 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số điều của Luật Nhà ở;

Xét Tờ trình số 1972/TTr-UBND ngày 07 tháng 5 năm 2026 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh về ban hành Nghị quyết Quy định cơ chế hỗ trợ thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh Tây Ninh; Báo cáo thẩm tra số 502/BC-HĐND ngày 09 tháng 5 năm 2026 của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp;

Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết quy định cơ chế hỗ trợ thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh

Nghị quyết này quy định cơ chế hỗ trợ thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội, nhà lưu trú công nhân trong khu công nghiệp, nhà ở cho lực lượng vũ trang nhân dân theo quy định của Luật Nhà ở (gọi chung là nhà ở xã hội) trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

2. Đối tượng áp dụng

a) Chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội đối với các dự án nhà ở xã hội có vốn ngoài ngân sách nhà nước;

b) Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan tham gia đầu tư xây dựng nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

Điều 2. Nguyên tắc hỗ trợ

1. Hỗ trợ thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội và hỗ trợ đầu tư kết nối hạ tầng đồng bộ với dự án nhà ở xã hội có vốn ngoài ngân sách nhà nước.

2. Không được tính các khoản hỗ trợ của Nhà nước vào giá bán, giá cho thuê, cho thuê mua nhà ở xã hội.

3. Chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội quy định tại Điều 1 của Nghị quyết này được xem xét hỗ trợ chi phí, phí và lệ phí quy định tại khoản 3 Điều 3 của Nghị quyết này. Đối với chi phí đầu tư hạ tầng kỹ thuật dự án nhà lưu trú công nhân trong khu công nghiệp được tính vào chi phí đầu tư hạ tầng khu công nghiệp được quy định tại điểm a khoản 1 Điều 98 Luật Nhà ở năm 2023.

4. Trường hợp dự án có phân kỳ giai đoạn đầu tư thì được xem xét hỗ trợ theo phân kỳ giai đoạn của dự án (theo nguyên tắc hoàn thành của từng giai đoạn).

5. Thời điểm, điều kiện được hỗ trợ: khi dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội đã được cấp có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư hoặc quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời giao chủ đầu tư theo quy định của pháp luật. Việc hưởng ưu đãi này gắn liền với việc hoàn thành các thủ tục pháp lý và chủ

đầu tư cam kết triển khai thực hiện dự án theo chủ trương được phê duyệt.

Điều 3. Mức hỗ trợ

1. Ngân sách cấp tỉnh hỗ trợ 100% kinh phí bồi thường, giải phóng mặt bằng thực hiện lựa chọn nhà đầu tư xây dựng nhà ở xã hội theo Chương trình, Đề án phát triển nhà ở xã hội của tỉnh được cấp có thẩm quyền phê duyệt;

2. Ngân sách cấp tỉnh hỗ trợ 100% kinh phí đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kết nối đồng bộ ngoài dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội có vốn ngoài ngân sách nhà nước.

3. Hỗ trợ chi phí, phí, lệ phí:

Hỗ trợ toàn bộ mức thu chi phí, phí: thẩm định nhiệm vụ, đồ án quy hoạch; thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng (hoặc báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng); thẩm định phê duyệt thiết kế về phòng cháy chữa cháy.

Điều 4. Nguồn kinh phí hỗ trợ

Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí ngân sách cấp tỉnh hằng năm dành để hỗ trợ thực hiện dự án nhà ở xã hội, từ các nguồn sau:

Nguồn vốn đầu tư công, nguồn vốn chi thường xuyên, nguồn vốn hợp pháp khác theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước, pháp luật về đầu tư công, quy định khác của pháp luật có liên quan.

Điều 5. Tổ chức thực hiện

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết; xây dựng và phê duyệt Đề án phát triển nhà ở xã hội theo quy định để tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết. Hằng năm, báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh về kết quả triển khai thực hiện.

2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

3. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh tuyên truyền và tham gia giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Điều 6. Điều khoản thi hành

1. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày 22 tháng 5 năm 2026.

2. Nghị quyết này thay thế Nghị quyết số 15/2024/NQ-HĐND ngày 15 tháng 10 năm 2024 của HĐND tỉnh Long An quy định cơ chế hỗ trợ thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh Long An và Nghị quyết số 87/2024/NQ-HĐND ngày 25 tháng 9 năm 2024 của HĐND tỉnh Tây Ninh quy định cơ chế hỗ trợ thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

3. Trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật viện dẫn trong Nghị quyết này được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế thì áp dụng theo các văn bản sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế.

Điều 7. Điều khoản chuyển tiếp

Đối với các dự án nhà ở xã hội không sử dụng vốn đầu tư công đã được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận hoặc quyết định chủ trương đầu tư trước ngày Nghị quyết này có hiệu lực thì chủ đầu tư dự án tiếp tục được hưởng cơ chế hỗ trợ theo nội dung văn bản đã được quyết định, chấp thuận.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI, kỳ họp thứ 2 (kỳ họp chuyên đề) thông qua ngày 12 tháng 5 năm 2026. /

Nơi nhận: *Hiệu*

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội (b/c);
- Chính phủ (b/c);
- Bộ Xây dựng;
- Cục kiểm tra văn bản Quản lý xử lý vi phạm hành chính-Bộ Tư pháp;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Ủy ban nhân dân tỉnh;
- Ủy ban MTTQVN tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành tỉnh;
- TTHĐND, UBND các xã, phường;
- VP Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh;
- Trang thông tin điện tử HĐND tỉnh;
- Trung tâm Công báo - Tin học tỉnh;
- Báo và Phát thanh truyền hình Tây Ninh;
- Lưu: VT, VP Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.

CHỦ TỊCH



Nguyễn Mạnh Hùng